

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1801/2531

บริษัทเงินทุนไทยธนากรทรัสต์ จำกัด

โจทก์

บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษนิวเซ็นจูรี

จำกัด กับพวก

จำเลย

นายเทอดศักดิ์ พาหุสัจจะลักษณะ ทนาย

จำเลยที่ 2 ที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2499 มาตรา 153

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้ จำเลยที่ 2ที่ 3 ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีอีกต่อไป จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่กรณีเป็นชั้นขอให้พิจารณาคดีใหม่

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

จำเลยทั้งสามเด็ดขาดและพิพากษาให้จำเลยทั้งสามเป็นบุคคลล้มละลายในระหว่างการพิจารณา โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นอนุญาตและจำหน่ายคดีจำเลยที่ 2 และที่ 3 ขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 2 ที่ 3 เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14 จำเลย

ที่ 2 ที่ 3 ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ อ้างว่าได้ตั้งใจขาดนัดพิจารณา ศาลชั้น  
ต้นมีคำสั่งให้พิจารณาคดีใหม่และมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดโจทก์  
อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้

พิจารณาคดีใหม่และที่ให้เพิกถอนคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา (อันดับ 106)

โจทก์ยังมิได้ยื่นคำแก้ฎีกา ทนายจำเลยที่ 2 ที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ  
116) โดยใบแต่งทนายระบุให้ทนายมีอำนาจถอนฟ้องได้

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ถอนฎีกาได้ให้จำหน่ายคดีออก  
จากสารบบความ

---

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ถอนฎีกาได้ให้จำหน่ายคดีออก  
จากสารบบความ

(สวัสดี รอดเจริญ-ส่อง สุขะบุญณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ